

01_Pruefauftrag.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Kerbelring: Astschaden – Zuständigkeiten und Antwortentwurf

Sehr geehrte Frau Seidel,

bitte prüfen Sie für die Stadt Lindenquell bei Würzburg den Fahrzeugschaden vom 3. September am Kerbelring. Herr Leander Sesam verlangt von der Stadt 3.011,40 EUR. Beauftragt sind ein interner Prüfvermerk und ein vollständig ausformulierter Antwortentwurf bis zum 8. Oktober. Herr Sesam bittet um Rückmeldung bis 13. Oktober. Es ist kein Versand beauftragt.

Der Baum gehört zum Straßenbestand der Stadt. Den konkreten Rückschnitt ordnete unsere Baumkontrolle zur Sicherung des Straßenraums an. Die praktische Ausführung übernahm das Fachunternehmen Astwerk Amal Berg GmbH. Unser Einsatzleiter war vor Ort; seine Aufgaben und die des Unternehmens stehen im Arbeitsauftrag. Bitte klären Sie anhand dieser tatsächlichen Einbindung, welche Ansprüche und Verantwortlichkeiten in Betracht kommen. Die bloße Bezeichnung als Auftragnehmer soll die Prüfung nicht ersetzen.

Sie vertreten ausschließlich die Stadt. Das Unternehmen ist nicht mitmandatiert. Wir benötigen getrennte Aussagen zur Forderung des Bürgers und zu möglichen internen Rückgriffsfragen. Beim Absperrablauf weichen die Angaben voneinander ab. Vollständige Haftpflichtunterlagen der Stadt und des Unternehmens liegen nicht vor. Bisher gibt es weder ein Anerkenntnis noch eine Zahlung oder eine Deckungsentscheidung.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber

05_Zeugin.eml

Von	Fadime Lenz <fadime.lenz@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Thu, 10 Sep 2026 14:32:00 +0200
Betreff	Was ich vom Kiosk aus gesehen habe

Sehr geehrte Frau Färber,

ich öffnete am 3. September meinen Kiosk auf der gegenüberliegenden Seite des Kerbelrings kurz vor acht Uhr. Das schwarze Auto stand da bereits. Zwei Mitarbeiter stellten Baken auf. Zwischen dem Auto und dem Baum lag kein durchgehendes Absperrband; die Fahrbahn war in diesem Abschnitt für den normalen Verkehr gesperrt. Wann die Halteverbotsschilder aufgestellt wurden, weiß ich nicht.

Ich sah später einen Mann mit orangefarbener Stadtjacke am Telefon etwas abseits stehen. Von der Bühne wurde am Baum gearbeitet. Ein Aststück schwang zur Seite und traf den Wagen. Das Seil war für mich erkennbar, aber ich kann nicht beurteilen, ob es richtig geführt wurde. Vom Inhalt der Besprechung zwischen dem Mann und der Baumfirma habe ich nichts gehört.

Herr Sesam kam nach dem Geräusch aus dem Haus und fragte, warum man ihn nicht früher geholt habe. Ich weiß nicht, ob vorher schon jemand bei ihm geklingelt hatte. Der Mann mit der Stadtjacke und die Baumeute sahen sich anschließend zusammen den Schaden an. Ich habe kein Schuldeingeständnis gehört. Meine Sicht auf das Auto war frei, die genaue Schnittstelle in der Krone konnte ich dagegen nicht sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Fadime Lenz

08_Forderung.eml

Von	Leander Sesam <leander.sesam@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 18:51:00 +0200
Betreff	Astschaden am Kerbelring: Rechnungen

Sehr geehrte Frau Färber,

ich fordere von der Stadt 2.927,40 EUR Reparaturkosten und 84,00 EUR Mietwagenkosten, zusammen 3.011,40 EUR. Die beiden bezahlten Rechnungen sind dieser Nachricht beigelegt. Das Fahrzeug gehört mir privat, ich bin angestellter Buchhändler und kann keine Vorsteuer abziehen. Eine Zahlung meiner Kaskoversicherung oder der Baumfirma habe ich nicht erhalten.

Ich parkte am Abend des 2. September gegen 21:30 Uhr vor unserem Haus. Ein Halteverbotsschild fiel mir dabei nicht auf. Am Morgen arbeitete ich zunächst zu Hause. Geklingelt hat bei mir nach meiner Erinnerung niemand, bevor der Ast auf das Dach fiel. Ob jemand an einer anderen Wohnung klingelte, kann ich nicht sagen. Ich habe deshalb Zweifel an der Behauptung, ich hätte das Auto trotz einer erkennbaren Sperrung dort stehen lassen.

Die Baumfirma sagte mir lediglich, sie arbeite im Auftrag der Stadt. Ich möchte nicht selbst zwischen verschiedenen Stellen vermitteln müssen. Bitte antworten Sie mir bis zum 13. Oktober. Das beschädigte Fahrzeug ist repariert; die Werkstatt hat die Annahmefotos gespeichert. Ich verlange weder einen zusätzlichen Nutzungsausfall noch einen pauschalen Wertverlust.

Mit freundlichen Grüßen

Leander Sesam

09_Unternehmen_Stellungnahme.eml

Von	Amal Berg <geschaeftsfuehrung@astwerk.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 08:46:00 +0200
Betreff	Kerbelring: Auftrag und weiterer Schriftwechsel

Sehr geehrte Frau Färber,

wir bestätigen, dass unser Team den Auftrag 26-B47 ausführte. Die Stadt hatte Baum, zu entfernenden Ast und Arbeitstag bestimmt. Ihr Einsatzleiter war für die Räumung und die Freigabe der Teilbereiche vor Ort. Unser Unternehmen wählte die technischen Schnitt- und Seilverfahren selbst und setzte eigene Beschäftigte sowie eigene Geräte ein. Es handelte sich nicht um einen allgemeinen Pflegevertrag, bei dem wir selbstständig eine Baumreihe kontrollieren und Arbeiten auswählen.

Wir haben Herrn Sesam keine Übernahme seiner Forderung zugesagt. Unser Vorarbeiter hat den tatsächlichen Ablauf bereits schriftlich festgehalten. Die unterschiedliche Erinnerung an die Freigabe muss geklärt werden. Wir bitten um das städtische Tagesblatt und insbesondere um die Dokumentation, wann welche Parkbuchten geräumt oder freigegeben waren.

Den Vorgang haben wir intern an die für unsere Betriebshaftpflicht zuständige Verwaltung gegeben. Eine Deckungszusage liegt uns nicht vor. Eine Versicherungsbestätigung mit Bedingungen oder einer Entscheidung zu diesem Schaden kann ich heute deshalb nicht übersenden. Bitte stimmen Sie weitere Korrespondenz direkt mit mir ab; das Unternehmen wird in dieser Sache nicht durch Ihre anwaltliche Vertretung vertreten.

Mit freundlichen Grüßen
Amal Berg

10_Risiko_und_Unterlagen.eml

Von	Roswitha Kren <risiken@lindenquell.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 12:16:00 +0200
Betreff	Kerbelring: fehlender Aufstellnachweis und Vertragsstand

Liebe Frau Färber,

zum Halteverbot habe ich die Bestellung der Schilder im Bauhofsystem gefunden. Sie wurde am 28. August ausgelöst und nennt den 31. August als Aufstelltag. Eine Bestellung belegt aber noch nicht den tatsächlichen Aufbau. Das unterschriebene Aufstellblatt und die dort vorgesehenen Fotos habe ich beim Außendienst angefordert. Die Schilder selbst und ihre Position am Unfallmorgen werden von Herrn Zwirn beschrieben.

Die Stadtakte enthält bislang keine aktuelle Haftpflichturkunde und keine Bedingungen zur Einbeziehung beauftragter Unternehmen. Auch die in der Altregistratur geführte Rubrik „Schadenausgleich“ belegt für sich weder eine Mitgliedschaft noch die Zuständigkeit einer bestimmten Einrichtung. Für eine Rückdeckung liegt überhaupt kein Vertragsdokument in diesem Vorgang. Das ist noch aufzuklären, bevor wir hierzu eine Aussage treffen.

Die Rechnungen des Bürgers und die Berichte sind gesichert. Unsere Fragen zur Absperrung und zur gegenseitigen Verständigung betreffen den tatsächlichen Ablauf. Davon getrennt werde ich die Vertragsunterlagen zusammentragen. Eine Schadenmeldung nach außen oder eine Anerkennung gegenüber Herrn Sesam ist durch mich bisher nicht erfolgt.

Viele Grüße
Roswitha Kren

02_Arbeitsauftrag.docx

Arbeitsauftrag 26-B47: Straßenbaum Kerbelring

01.09.2026

1 Anlass und Leistungsbereich

Der Ahorn mit der Bestandsnummer KR-18 steht auf städtischem Straßengrund vor Kerbelring 18. Der Kerbelring ist eine gewidmete Ortsstraße in städtischer Baulast. Bei der Kontrolle am 31. August wurde an einem über Fahrbahn und Parkbucht ragenden Starkast eine frische Längsspaltung festgestellt. Der Ast ist am 3. September vor Freigabe des Arbeitsbereichs abschnittsweise zu entlasten und bis zum markierten Ansatz zurückzunehmen.

2 Aufgabenverteilung

Die Astwerk Amal Berg GmbH stellt zwei qualifizierte Beschäftigte, Hubarbeitsbühne, Schnittwerkzeug und Sicherungsseile. Sie bestimmt die geeignete Schnitt- und Seiltechnik sowie die sichere Bedienung ihrer Geräte. Ein freies Pflegeprogramm oder die Auswahl weiterer Bäume ist nicht beauftragt. Die markierten Schnitte werden gemeinsam mit dem städtischen Einsatzleiter Ottokar Zwirn vor Beginn durchgesprochen; Abweichungen bedürfen seiner Rücksprache.

Die Stadt stellt die mobile Straßensperrung, veranlasst die Freihaltung der betroffenen Parkbuchten und kontrolliert den geräumten Bereich. Der Einsatzleiter gibt die einzelnen Arbeitsabschnitte vor Ort frei. Das Unternehmen beginnt den Schnitt erst nach dieser Freigabe und unterbricht die Arbeit, wenn Personen oder Fahrzeuge im möglichen Fallbereich verbleiben.

3 Abwicklung

Arbeitsbeginn ist für 3. September um 08:00 Uhr vereinbart. Das Unternehmen rechnet den vereinbarten Einsatz nach Aufwand ab. Der städtische Einsatzleiter dokumentiert Freigaben und besondere Vorkommnisse auf dem Tagesblatt. Auftrag angenommen am 1. September durch Amal Berg; Ausfertigung freigegeben durch Ottokar Zwirn.

03_Absperrvermerk.docx

Vermerk zum Arbeitsbereich vor Kerbelring 18

04.09.2026

1 Einrichtung am Morgen

Ich war am 3. September ab 07:40 Uhr vor Ort. Die mobile Halteverbotsbeschilderung sollte nach meiner Bestellung seit dem 31. August vor den drei betroffenen Parkbuchten stehen. Den Aufstellnachweis mit Uhrzeit und Fotos habe ich in meiner Mappe bislang nicht gefunden. Bei meiner Ankunft standen die Schilder am Anfang und Ende des Abschnitts. Ein schwarzer Privatwagen befand sich noch in der mittleren Parkbucht vor Haus 18.

Um 07:55 Uhr stellte unser Bauhof die Fahrbahnbacken. Ich bat einen Kollegen, in Haus 18 nach dem Fahrzeughalter zu fragen. Für den südlichen Kronenteil gab ich um 08:10 Uhr den Beginn frei, weil dessen Fallbereich nach unserer Besprechung neben der freien Fahrbahn liegen sollte. Den über der mittleren Parkbucht liegenden Ast wollte ich erst nach Entfernung des Wagens freigeben.

2 Offener Ablauf

Gegen 08:20 Uhr telefonierte ich einige Meter entfernt mit der Disposition wegen eines Abschleppfahrzeugs. Als ich zurücksah, fiel ein Aststück auf das abgestellte Auto. Ich habe den auslösenden Schnitt nicht gesehen. Einen ausdrücklichen Zuruf zur Freigabe des Asts über dem Wagen habe ich nach meiner Erinnerung nicht gegeben.

Das Tagesblatt enthält nur „08:10 Beginn“. Eine eindeutige Zeichnung des zuerst freigegebenen Teilbereichs und eine Gegenzeichnung des Unternehmens fehlen. Das Blatt habe ich nach dem Vorfall unverändert zur Schadenakte gegeben. Der Halter kam wenig später aus Haus 18. Eine Abschleppmaßnahme wurde nicht mehr durchgeführt.

Ottokar Zwirn

04_Ereignisbericht.docx

Bericht des Unternehmens zum Astkontakt

04.09.2026

1 Besprechung und Schnitt

Am 3. September trafen wir um 07:45 Uhr am Kerbelring ein. Herr Zwirn zeigte mir die Markierungen und besprach die Reihenfolge. Für mich bedeutete sein Zuruf „Sie können anfangen“ um etwa 08:10 Uhr, dass wir die Entlastung des markierten Astbereichs beginnen konnten. Dass der schwarze Wagen noch stand, war mir bekannt. Ich ging davon aus, dass die kleinen Teilstücke mit dem Seil sicher in die freie Fahrbahn geführt würden.

Den ersten größeren Abschnitt schnitt meine Kollegin von der Bühne aus. Ich führte das Sicherungsseil vom Boden. Nach dem Schnitt drehte sich das Stück stärker als erwartet zur Parkbucht. Das Seil lief unter Spannung über eine Astgabel und ließ sich nicht rechtzeitig nachführen. Die Spitze traf das Dach des schwarzen Wagens und rutschte über die hintere Scheibe. Es war nach meiner Uhr ungefähr 08:23 Uhr.

2 Reaktion und Unterlagen

Wir stoppten sofort und legten das restliche Holz kontrolliert ab. Am Dach war eine Delle sichtbar, die hintere Scheibe war gerissen. Herr Zwirn kam zurück. Der Wagen wurde abgedeckt. Niemand wurde verletzt. Werkzeug und Bühne hatten keinen Kontakt mit dem Auto; getroffen hat es das abgesägte Aststück.

Ich habe keine eigene schriftliche Freigabe erhalten. Unser Team war für Seilführung und Schnitttechnik zuständig. Eine Räumung oder Abschleppung des Privatwagens hatten wir nicht beauftragt. Die konkrete Verständigung über den Bereich vor dem ersten Schnitt sollte bitte mit Herrn Zwirn besprochen werden; eine Audio- oder Videoaufzeichnung gibt es nicht.

Ravi König

06_Reparaturrechnung.docx

Rechnung RH-260914 mit Zahlungseingang

14.09.2026

Rechnung an Leander Sesam, Kerbelring 18, Lindenquell. Reparatur des privaten Kombis nach Astkontakt vom 3. September. Annahme zur Instandsetzung am 10. September, Fertigstellung am 11. September 2026.

1 Leistungen

Dachhaut im hinteren Bereich ausgebeult und gerichtet: 800,00 EUR netto. Vorbereitungs- und Lackierarbeiten am beschädigten Dachbereich einschließlich Lackmaterial: 720,00 EUR netto. Hintere Scheibe geliefert: 460,00 EUR netto. Aus- und Einbau der Scheibe mit Klebesatz und Dichtmaterial: 380,00 EUR netto. Innenraum von Splittern gereinigt und Abschlusskontrolle durchgeführt: 100,00 EUR netto.

Nettobetrag: 2.460,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 467,40 EUR. Gesamtbetrag: 2.927,40 EUR. Zahlungseingang am 16. September: 2.927,40 EUR, ohne Abzug.

2 Umfang und Standzeiten

Die Positionen betreffen die beim Astkontakt eingedrückte Dachstelle und die dadurch gerissene hintere Scheibe. Einen gesonderten Vorschaden in diesen Bereichen vermerkte die Annahme nicht. Eine Bewertung des allgemeinen Fahrzeugzustands oder einer merkantilen Wertminderung wurde nicht beauftragt. Vor dem Werkstatttermin stand das Fahrzeug mit abgedeckter Hecköffnung in der privaten Garage. Es wurde ab dem Schaden bis zur Reparatur nicht im Straßenverkehr benutzt. Die Werkstatt konnte erst nach Eingang der Scheibe mit der Instandsetzung beginnen.

Hedwig Halm

07_Mietwagenrechnung.docx

Rechnung MW-260911 mit Erläuterung des Mieters

17.09.2026

Rechnung vom 11. September 2026 an Leander Sesam, Kerbelring 18, Lindenquell. Mietvertrag 26-299 über einen Kleinwagen für den 10. und 11. September 2026. Übernahme am 10. September um 07:30 Uhr, Rückgabe am 11. September um 18:10 Uhr.

1 Entgelt und Nutzung

Vereinbarter Endpreis: 42,00 EUR je Miettag einschließlich Umsatzsteuer und vereinbarter Haftungsbegrenzung. Zwei Tage ergeben 84,00 EUR. Enthaltene Umsatzsteuer 19 Prozent: 13,41 EUR; Nettobetrag: 70,59 EUR. Der Rechnungsbetrag wurde bei Rückgabe vollständig per Karte bezahlt. Es fielen keine Zustell-, Reinigungs- oder Mehrkilometerkosten an.

Der Kilometerzähler stand bei Übergabe auf 18.220 und bei Rückgabe auf 18.304 Kilometern. Die gefahrene Strecke beträgt 84 Kilometer. Das Fahrzeug wurde vollgetankt zurückgegeben. Eigene Kraftstoffkosten sind nicht Bestandteil dieser Rechnung.

2 Ergänzung des Mieters

Ich benötigte den Ersatzwagen an beiden Tagen für meine Arbeit im Nachbarort. Vom 3. bis 9. September konnte ich Fahrgemeinschaften nutzen und verlange dafür nichts. Einen zweiten eigenen Wagen habe ich nicht. Nutzungsausfall wird neben dieser Rechnung nicht geltend gemacht. Der Mietwagen war kleiner als mein beschädigter Kombi. Die Gesamtsumme von 84,00 EUR entspricht dem abgebuchten Betrag.

Leander Sesam, ergänzt am 17. September 2026